In consistoriali oratione — allocutio in consistorio secreto 1 novembris 1850

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1850-11-01 · Latin

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIE 1 NOYEMBRIS ANNO MDCCCL

VENERABILES FRATRES

I. Consistoriali Oratione, qua Vos alloquuti fui- mus XIII Kalendas Junii hujus anni, haud praeter- misimus, Venerabiles Fratres, commemorare paucis verbis ac dolere Vobiscum, quae in Carissimi in Chri- $to Filii Nostri Sardiniae Regis Ditione contra Ec- elesiae jus gesta nuper statutaque fuerant, atque una significavimus consilium Nobis esse , ut super his accuratiorem in Consessu Vestro sermonem oppor- tuno alio tempore institueremus. Ea vero spe su- stentabamur fore, ut injurüs illie Ecclesiae illatis aliquod interea remedium afferretur, quod annuntiare Vobis possemus. Sed quoniam longe admodum abfuit ut res ex sententia succederet, nostri tandem officii esse duximus , ut ratione in hoc negotio a Nobis adhibita ab ipsis ejus rei exordiis brevissime repe- tita, queramur et graviori oratione reclamemus con- tra ea omnia, quae tum in continentibus, tum etiam in trasmarinis supradictae Ditionis regionibus decreta in Ecclesiae injuriam aut facta sunt.

Nostis, Venerabiles Fratres, solemnem Conventio- nem, quae die 27 Martii anni 1841 inter Pontificium et Regium Legatum inita fuit, et quam sine mora tum Gregorius XVI recol. mem. Decessor Noster ,

tum Carolus Albertus fel. rec. Sardiniae Rex ratam habuerunt et confirmarunt; nostis scilicet hane Con- ventionem eo prorsus speetasse , ut Ecclesiasticae immunitates, quae in Ditione illa ex sanctione Sa- crorum Canonum diuturno multorum saeculorum de- cursu viguerant, quaeque recentiori tempore pactis conventis , et Romanorum Pontifieum benignitate , aliqua ex parte relaxatae fuerunt , novis adhuc ac multo arctioribus limitibus eontinerentur. Átque hinc non defuere in Subalpinis provinciis qui de indulgen- tia Decessoris Nostri ea in re, quasi de nimis ampla concessione mirarentur; et Regium quoque Guber- nium 1ionnullos annos abstinuit ab ejusdem Conven- tionis legibus in transmarinum suum Sardinae Re- gnum inducendis. Jam vero idem Gubernium anno 1848 novam a Nobis conventionem postulavit, et die 14 Septembris ejus anni Regius Legatus Legato a Nobis deputato Literas tradidit ejusmodi conven- tionis formulam proponentes, paucis distinctam arti- culis, quos prooemium quoddam haud levis sane mo- menti praecederet. Pervidit facile Legatus Noster postulationem ea , qua explicabatur amplitudine ac verbis admitti prorsus non posse; immo nec agi in postulatione ipsa de mutua aliqua concessione paci- scenda; quandoquidem nihil in ea proponebatur, in quo Gubernium ullam, ne levissimam quidem, obli- gationem erga Ecclesiam contrahere videretur. Itaque Noster idem Legatus novos proposuit articulos Gu- bernii votis meliori, qua fieri posse censuit, ratione consentaneos, quibus et alios adjunxit in id speetan- tes, ut Ecclesia omni pene civilis immunitatis usu caritura hanc saltem jacturam liberiore ip reliquis

suae auctoritatis. exercitio compensaret. Declaravit tum Regius Legatus, postulaturum se novas a suo Gubernio instructiones, ut plene ad proposita respon- dere posset. lgnoramus equidem an instructiones illae Romam. unquam advenerint; sed conjicere licet Re- gium Gubernium rem distulisse propter notissimas calamitates , quae Italiam pene universam subinde afflixerunt , quaeque Nos ipsos a tota Nostra civili Ditione discedere coegerunt. Postea, tranquillatis rebus, dum prope Neapolim tempus praestolaremur, quo in Urbem redire opportunum foret, novus illuc ad Nos missus est Extraordinarius Legatus, cui man- datum inter alia erat, ut intermissam de conventione tractationem repeteret. Attamen postquam de aliis negotiis egisset , revocatum se declaravit a Regio Gubernio, ac re necdum inchoata discessit. Itaque sperare licuit, Regiis Ministris opportunius visum fuisse ut tractatio illa in tempus magis idoneum , post Nostrum scilicet in Urbem reditum , remitte- retur.

Attamen paucos post menses accepimus, Regium ipsum Ministerium detulisse ad Regni Comitia no- vam Legem de Clericorum et Ecclesiarum immuni- tate penitus abolenda , de judicio etiam super Pa- tronorum nominationibus ad Beneficia Ecclesiastica Tribunalibus Laicis attribuendo, necnon de aliis non- nullis sive eodem sive posteriori tempore , contra Ecclesiae jus, aut non sine Religionis periculo sta- tuendis. |||

Ut primum de hujusmodi Legis propositione si- gnificatum Nobis est, reclamari contra illam jussi- mus tum a Cardinali Nostro Pro-Secretario Status,

tum etiam a Nostro Apostolico Nuntio tune Augu- stae Taurinorum degente. Sed utraque reclamatione cadente in irritum, expostulare paulo post oportuit contra ipsas, quas memoravimus, novitates ab utro- que legibus ferendis Consilio approbatas , et Regia statim auetoritate sancitas. In quo ejus rei progressu atque exitu non illud modo dolendum , quod San- ctissima Ecclesiae jura, quae ex Canonum sanetio- nibus in tot saeculorum diuturnitate viguerant, facto ipso violata et proculcata fuerint , sed etiam quod plures ex Deputatis ac Senatoribus Regni , qui in publiea utriusque Consilii deliberatione verba fece- runt et quorum sententia vicit,

eam sibimetipsis seu Laicae Potestati auctoritatem asserere non dubitave- rint , ut solemnes Conventiones super usu illorum eorumdem jurium cum Sede Apostolica initas, sine hujus consensu, immo et ea reclamante rescindere et declarare ac facere irritas valeant.

Videtis qualia et quam gravis momenti haec sint, Venerabiles Fratres: perspicitis cujusmodi futura esset sacrarum rerum conditio, si suus Eeclesiae juribus honor non sit, si despiciantur illius Canones, si nulla diuturmae possessionis ratio habeatur, si tandem neque sua stet fides pactis inter Sanctam hanc Sedem et Civilem Potestatem rite conventis. Nec porro ignoratis non solum Religionis, sed etiam Civilis Or- dinis, ae publicae privataeque rei omnino interesse, ut Ecclesiasticae eaedem Conventiones sanctae atque intemeratae habeantur; quandoquidem earum vi ac jare contempto et labefactato, aliorum quoque pu- blicorum privatorumque pactorum ratio concideret.

Injuriis per memoratas novas sanctiones Eccle- siae et Sanctae huic Sedi illatis aliae insuper brevi intervallo additae sunt, cum scilicet Regii Administri et Judices Laici duos praesertim sacros Antistites Nostros Venerabiles Fratres Archiepiscopum Turri- tanum et Archiepiscopum Turinensem in jus voca- runt; et illum quidem domi suae earceris loco de- tinuerunt , hune vero deduxerunt militari manu in Castrum Regiae Urbis, ac tandem utrumque eorum civili poena multarunt; non aliam quidem ob causam, nisi quod pro suo pastorali munere instructiones ad Parochos dederant de ratione, qua in novae Legis eonspectu suae et suarum ovium Deum timentium conscientiae consulere valerent. Ita igitur id sibi ar- rogavit Civilis Auctoritas ui de instructionibus ju- dicaret, quas Ecolesiae Pastores ad conseientiarum normam pro suo munere ediderant.

Postmodum alia his eademque gravior acceseit injuria, postquam Nobilis quidam "Vir, quem inter praecipuos supradictae injustissimae Legis suasores extitisse omnes noverant, quique abnuebat a facto illo sio palama. improbando , indignus Archiepiscopi Taurinensis auctoritate .judicatus est , eui extrenta morientium Sacramenta administrar possent. Hac scilicet occasione et Archiepiscopus idem militari manu a sua Ecelesia avulsus atque in severioris cu- stodiae Castrum detrusus est, et Parochus e BReli- giosa Familia Servorum B. M. V., qui ei pro officio paruerat, una cum Religiosis Sodalibus suis e Tau- rinensi Coenobio per vim expulsi, atque in alia aspor- tati sunt: quasi vero ad Laicam Potestatem pertinere possit, ut de divinorum S8eramentorum administra-

tine et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernat. |

Nec satis. Ipsa haec de Sacramentorum ministe- rio causa, et alia insuper de novis pro conscientia- rum regula instructionibus antea jam a memorato Archiepiscopo, ex mandato etiam Nostro datis, de- latae sunt ad Taurinense Appellationis Tribunal ; a quo statim die 25 Mensis Septembris decretum est, ut Archiepiscopus amandaretur extra fines Regiae Dionis, atque ut omnia Arehiepiscopatus bona se- questro retinerentur. Eodem :fere tempore, die vide- licet 21 ejusdem mensis, Tribunal Appellationum Regni Sardiniae similia decrevit cóntra Venerabilem Fratrem Árchiepiscopum Calaritanum ; cui crimini datum est, quod generalibus verbis (nullius scilicet expresso nomine) declaraverat Censuras Ecclesiasti- cas ab iis facto.ipso contractas, qui Episcopalium Aedium immunitatem violando partem quandam Epi- seopalis .Tabularii intrare per vim ausi fuerant. Ho- rum igitur: Décretorum vi iidem Antistites a posses- sione ac.procuratione dejecti sunt temporalium bo- norum reddituumque ad Sacerdotia sua pertinentium, et alter. quidem im Gallias, alter vero in Nostram hanc. Almam Urbem venire coactus. . .: Verum: alia-quoque sunt, ac non levia illa qui- dem, quae Subalpinum Gubernium contra Ecclesiae jura' vel in Religionis detrimentum, statuit ac gessit. Inter quae non possumus non lamentari vehementer de funestissima Lege, quam inde a die & Octobris anni 1848 super publica institutione, et publicis pri- vatisque seu majorum seu minorum disciplinarum scholis editam fuisse cognovimus. Totum illarum

regimen , Episcopalibus Seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in Lege habetur Regio Mi- nistro, atque auctoritatibus eidem subditis ; et ita quidem attributum ut in Articulo 58 Legis ejusdem statuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque au- ctoritati fore jus immiscendi se in disciplina scho- larum, in regimine .studiorum, in graduum collatio- ne, in delectu aut approbatione Magistrorum. Hinc in catholica illa Ditione scholae cujusque generis , atque adeo cathedrae etiam sacrarum disciplinarum, quarum ea in Lege mentio fit ; necnon puerorum institutio ad elementa christianae Fidei, quam eadem Lex inter minorum Ludimagistrorum officia annu- merat, ab Episcoporum auctoritate subtrahuntur. Ác ne quis ea de re dubitare valeat, in memorato Ar- ticulo ipsi etiam Directores spiritus inter eos recen- sentur, qui a Regio Ministerio sive ab auctoritatibus ei subditus, absque ullo alterius cujuscumque aucto- ritatis interventu , deligi atque approbari possunt. Igitur sacri Pastores nedum privati injustissime sunt praecipua illa auctoritate, quam a multis retro sae- culis in plurima saltem studiorum instituta ex Pon- tificiis Regiisque Constitutionibus, atque ex primae- vae fundationis lege potiebantur, sed nec liberum ipsis est in ea advigilare, quae in scholarum regi- mine doctrinam Fidei, christianos mores, aut divini cultus causam attingunt.

Equidem sperare juvat fore, ut saltem in exe- cutione illius Legis , aliqua Episcopalis Auctoritatis ratio habeatur. Ipsam tamen: perniciosos fructus jam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinionibus , et placitis irreformabili Ecclesiae doctrinae contrariis,

quae non in liberioris tantum editionis libellis pa-

gellisque sparguntur quotidie in vulgus, sed ab ali- - quo etiam in publicis scholis Doctore instillantur in mentes adolescentium et publice propugnantur. Verba desunt, Venerabiles Fratres, quibus dolorem explicemus longe acerbissimum, quem ex notitia hujus rei, haud ita pridem ad Nos perlata, concepimus. Nulla quidem interposita mora providimus , ut eadem de re aceuratius cognosceremus; et nihil porro a Nobis desiderari patiemur, quod ad officium pertineat custodiendae Fidei, et confirmandi in illa fratres infirmitati Nostrae divinitus attributum.

Novissime ut scitis, missus a Subalpino Gübernio ad nos fuerat unus ex Primoribus spectatus Vir, ut tractationes instauraret Ecclesiasticis rebus cum San- cta hae Sede componendis. Illum tamen haudqua- quam admittere potuimus ad literas Legationis suae testes consueto solemni more Nobis reddendas. Ipse enim sive cum privatim ad Nos adiit , sive in ser- monibus cum Cardinali Nostro Pro-Secrctario Status iterum iterumque habitis, de supredicta de lmmu- nitatibus Lege ita loquutus est, ut Laicam Potesta- tem in ea contra sanctiones Canonum, et contra initarum cum Sede Apostoliea Conventionum fidem promulganda suo prorsus jure usam fuisse conten- deret. Hinc eorum, quae deinde contigerant, culpam transferebat in Clerum Sacrosque Antistites, maxime autem in Venerabilem Fratrem Archiepiscopum Tau- rinensem, ob suam in pastoralibus offleiis constan- tiam in severiori tunc custodia retentum. De hoc scilicet praestantissimo Praesule gravius querebatur, quasi de homine quietis ac tranquillitatis populi pa-

rum studioso; atque idcirco id se a Regio Gubernio . in praecipuis mandatis habuisse declarabat, ut Nos induceret ad eumdem Antistitem in aliud extra Regiam Ditionem munus transferendum. Post haec opus non est ut alia explicemus, quae deinceps inter illum et Cardinalem praedictum mutuo sermone incassum tentata sunt ad aliquam rerum componendarum viam reperiendam. Ínterim vero tantum abfuit, ut Gubernium a sua agendi ratione cessaret; quin potius illo ipso tempore prodierint, atque ad effectum perductae fuerint supradictae Tribunalium saecularium in ec- clesiasticis eausis novissimae Sententiae tum contra memoratum Aschiepiscopum, tum contra Archiepi- scopum Calaritanum.

Ceterum de supradictis Ecclesiarum Clericorum- que immunitatibus notum omnibus csse volumus, Nos, qui tractationes alterum ante annum a Subal- pino Gubernio propositas minime recusavimus, ho- die pariter non abhorrere a Canonum sanctionibus cirea immunitates ipsas pro loco ac tempore mo- derandis, prout scilicet opportunum in Domino vi- sum fuerit, ac dummodo Ecclesia aliis in rebus li- beriori suorum jurium exercitio potiatur. Non enim defecit in Nobis studium paternae benevolentiae, quo Romanos Pontifices Decessores Nostros inclytam Sa- baudiae Domum prosequutos fuisse compertum est: dolemus insuper calamitates et aerumnas, quibus in ejus ditione Fratres Filiique Nostri in his rerum ad- junctis haud leviter anguntur ; ideoque et prompti sumus ad opportuna in eorum levamen adhibenda remedia; ex constanti nimirum instituto Sanctae hu- jus Romanae Ecclesiae, quae veluti amantissima mater

filiis succurrere in angustia ac tribulatione positis , et Apostolica Auctoritate sua ad sanandas contri- tiones :Israel uti jugiter consuevit. Hac tamen Au- ctoritate , quae Nobis in aedificationem non in de- structionem data est, haudquaquam uti possumus , ubi non de alio agatur , nisi ut quae in Ecelesiae injuriam; quae in contemptum Sacrorum Canonum; quae contra solemnes Conventiones, immo et ad ipsam quarumcumque Conventionum rationem labefactandam; quae tandem contra Sacerdotes et praecipuos ipsos Ecclesiae Praesules pastorali suo munere circa conscientiarum moderationem , Sacramentorumque administrationem fungentes deliberata, decreta, aut facta illic doluimus , patientia , conniventia et coneessionibus Nostris approbare quodammodo videamur. |

Absit, Venerabiles Fratres, ut Auctoritate Nostra in Ecclesiae et catholieac rei detrimentum abuti un- quam velimus. Immo divino praesidio nixi omnem industriam atque operam in id constanti animo collocabimus , ut Religionis utilitati prospiciamus , et sanctissima Ecclesiae jura sarta tecta habeamus. Juxta haec igitur attollentes hodie in solemni hoc Conventu Nostram apostolicam vocem, reclamamus majorem in modum contra ea, quae superius enar- ravimus, et contra alia omnia, quae sive in Conti- nente sive in Transmarinis regionibus Summo Tau- rinensi Principi subditis contra Ecclesiae jus, aut in Religionis damnum gesta quomodolibet aut tentata sunt ; et ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime exposcimus, uL desistant a vexandis Ecclesiae Pasto-

ribus sacrorumque Ministris , et illata illic Sacrae Rei damna reparare festinent.

Interea ne intermittamus , Venerabiles Fratres , Deo Misericordiarum Patri humiles orationes et obsecrationes offerre, et invocato etiam piissimo inter- ventu Immaculatae Deiparae Virginis, et SS. Aposto- lorum Petri et Pauli, ab Eo suppliciter poscere, ut dilectam illam Dominieae Vineae partem dextera sua; tegat et brachio sancto suo defendat.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.